EXPUNERE DE MOTIVE

I. SITUAȚIA ACTUALĂ

Protecția mediului înconjurător și cheltuirea banilor publici într-un mod chibzuit și transparent ar trebui să fie priorități principale pentru toate administrațiile publice și instituțiile Statului Român.

Gestionarea și monitorizarea cheltuielilor publice se realizează conform unor proceduri și metodologii și, de preferat, cu utilizarea tehnologiei. Însă, momentan, aceste elemente necesare pentru o atentă cheltuire a banilor publici sunt în majoritatea situațiilor depășite, fapt care creează premisele deturnării unor sume de bani sau alte facilități de la utilitatea lor publică. De multe ori procedurile și tehnologiile învechite convin celor în cauză pentru că reprezintă și o scuză acceptabilă a situației de fapt.

Una dintre situațiile în care aceste lucrurile se întâmplă în instituțiile publice este prin utilizarea autoturismelor instituției în alte scopuri decât cele prevăzute de lege. Mai exact, există posibilitatea ca autoturismele instituției să fie utilizate și în scop personal, fapt interzis de către lege dar de cele mai multe ori nedescoperit în lipsa unor proceduri și tehnologii care să asigure respectarea legii.

Există, în schimb, exemple de bună practică a unor autorități locale care au luat măsuri pentru a opri acest fenomen. Un astfel de exemplu este al Primăriei Municipiului Câmpulung care a montat sisteme GPS pe toate autoturismele Primăriei și a Poliției Locale. Rezultatul obținut a fost un consum cu 6000 de litri de carburant mai puțin în 2021 față de anul 2019. Aceste cifre se traduc într-o economie de 34.000 de lei pe care a realizat-o Primăria Câmpulung. Un alt exemplu îl găsim la Consiliul Județean Bihor, care a hotărât să introducă sisteme GPS pe întreaga flotă auto a Consiliului și a instituțiilor din subordine. Rezultatul este reducerea consumului de carburant a autoturismelor Consiliului Județean Bihor cu 40%, o economie substanțială pentru bugetul instituției dar și o reducere semnificativă a poluării produse prin utilizarea autoturismelor. Mai mult, programul informatic utilizat asigură funcționalități precum generarea foilor de parcurs, evidențierea consumului de carburant sau istoricul pornirilor și a opririlor motorului.

Prin aceste soluții, instituțiile publice menționate au contribuit atât la protecția mediului înconjurător - prin diminuarea consumului de carburant și a poluării aferente - dar și la o mai bună cheltuire a banilor publici, prin economiile rezultate din scăderea cheltuielilor cu carburant.

II. SCHIMBĂRILE PRECONIZATE

Inițiativa își propune să instituie un mecanism de verificare și control automatizat al utilizării autoturismelor instituțiilor publice, care să elimine posibilitatea de a falsifica documentele de decontare pentru scopuri personale.

Pornind de la exemplele de bună practică date deja de instituțiile care au echipat autovehiculele cu sistemele de localizare și monitorizare a flotei auto, prezenta inițiativă

legislativă își propune să impună ca obligație în sarcina tuturor instituțiilor care au un parc auto propriu, echiparea tuturor autovehiculelor cu sisteme de localizare și monitorizare. Aceste sisteme tehnologice trebuie să aibă capacitatea de a genera documentele pentru decontarea cheltuielilor de deplasare precum foaia de parcurs. De asemenea, se instituie sancțiuni pentru instituțiile publice care nu implementează astfel de sisteme pe autoturismele proprii.

În acest sens, propunerea legislativă prevede și un termen de 6 luni de zile de la adoptarea ei pentru ca instituțiile să aibă timpul necesar pentru a implementa prevederile legii, în această perioadă sancțiunile legale nefiind aplicabile.

În numele inițiatorilor,
Deputat Brian CRISTIAN

Modificările propuse

Ordonanța privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice nr. 80/2001

Nr. crt	Forma inițială a Ordonanței privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice nr. 80/2001	Modificări propuse	Motivare
1.		**După articolul 5, se introduce un nou articol, art. 5[1], cu următorul cuprins:** (1) Entitățile prevăzute la art. 1 alin. 1 și 2 au obligația de a echipa autoturismele din parcul auto propriu cu sisteme de localizare și monitorizare a flotei auto. (2) Entitățile care nu respectă obligația prevăzută la alin. 1 și cărora le lipsește foaia de parcurs generată de sistemul de localizare și monitorizare a flotei auto, nu vor putea să-și deconteze din bugetul instituției cheltuielile cu combustibilul.	Norma propusă introduce obligația entităților prevăzute la articolul 1, alineatele 1 și 2, de a echipa autoturismele aflate în proprietate sau folosință cu sisteme de localizare, pentru a putea fi monitorizat atât traseul autoturismelor cât și consumul de carburant. Prin obținerea acestor informații, entitățile anterior menționate pot descoperi eventuale utilizări ale autoturismelor în afara scopului legal, pot identifica persoanele care le-au utilizat nelegal și pot estima prejudiciile produse. Pentru a stimula entitățile anterior menționate de a aplica prevederile propuse, se introduce sancțiunea prevăzută la alineatul 2. În concret, entitățile anterior menționate sunt obligate să dețină foile de parcurs emise de sistemele de localizare și monitorizare a flotei auto. În lipsa acestora, cheltuielile privind combustibilul nu vor fi decontabile.
2		**Articolul 9, se modifică și va avea următorul cuprins:** Autoritățile publice centrale care au normative proprii de cheltuieli aprobate prin dispoziții legale	

		specifice vor supune spre aprobare, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, normative corelate cu dispoziţiile acesteia.	
3.		**La articolul 10, după alineatul 1^1 se introduce un nou alineat, alin. 1^2, cu următorul cuprins:** Nerespectarea prevederilor art. 5^1 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 50.000 lei.	Se introduce sancţiunea amenzii pentru nerespectarea prevederilor prezentului proiect de lege.
4.		Prezenta lege intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 10 alin. 1^2 care intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.	

Lista susținătorilor

Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice nr. 80/2001

NR.	DEPUTAT/SENATOR	SEMNĂTURĂ	PARTID
1.	PANAIT LADI		USR
2.	LAZAR TEODOR		USR
3.	ALIN APOSTOL		USR
4.	Todosiu Bogdan		USR
5.	Ionuț Ungureanu		USR
6.	CIOCHEI RADU		USR
7.	ILIE VICTOR		USR
8.	ANDREI MARIUS MIHAIOLE		USR
9.	EUGEN TERENTE		USR
10.	HAVARNEANU FILIP		USR
11.	BOTIȚ MIHAI-CĂTĂLIN		USR
12.	Felix Nicu		USR
13.	MOLNAR RADU-IULIAN		USR
14.	Cristian Gabriel Feidler		USR
15.	Rodeanu Bogdan		USR
16.	STEFAN IULIAN LORINCZ		USR
17.	NASUȘ CLAUDIU		USR
18.	MOȘTEANU IONUȚ		USR
19.	Badea Mihai Alexandru		USR
20.	MURARIU OANA		USR
21.	STELIAN ION		USR
22.	VIOREL BĂLTĂREȚU		USR
23.	BLAGA DANIEL		USR

Lista susținătorilor

Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice nr. 80/2001

24.	Iob Alexandru Robert		USR.
25.	Claudiu Murean		USR
26.	Dorinoiu Karel		USR.
27.	Postică Andrei		USR
28.	REMUS NEGOI		USR
29.	RAOUL TRIFAN		USR
30.	VIOOL COSTEA		USR.
31.	IVAN DAN		USR
32.	VLAD SERGIU COSMIN		USR
33.	GURGIU ADRIAN		USR
34.	Diana Stoica		USR
35.	DIANA BUZOIANU		USR
36.	DARĂU AMBROZIE-IRINEU		USR
37.	KHEMER ADRIAN		USR
38.	CHICHIRAU COSETTE		USR
39.	PĂDURE ȘTEFAN		USR
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			

BIROUL PERMANENT
Nr. 466
Data 17 mai 2023

Parlamentul României
Senat
Grupul parlamentar al Uniunii Salvați România

Către: Biroul Permanent al Senatului
De la: Narcis Mircescu Senator USR

Subiect: Solicitare co-semnare inițiativă legislativă

Stimate doamne, stimați domni,

Subsemnatul Ion_Narcis Mircescu, Senator USR, doresc să fiu co-inițiator al inițiativei legislative având nr. de înregistrare Senat L277/2023.

Vă mulțumesc,

Ion-Narcis Mircescu

Data **Semnătură**